

עין משפט
גור מצוה

קבוצה או **מיון** פ"ד מהלך תרומות הל' ד': **קבוצה** ב' מיון פ"א מהלך טומאת מת הל' יג ופס"ג מהלך אכל הל' גן: **קבוצה** ג' ד' ה' מיון פ"ג מהלך מלוה ולוה הלכה ה' סמך לאזין קפא טושע"ע ח"מ סי' פו ע"י טו: **קבוצה** מיון שם הל' ו' ועין שם טושע"ע שם ספק"ט: ‏

תורה אור השלם
1 כי יי' אֱלֹהֶיךָ מִתְחַלֵּךְ בְּקֶרֶב מִחֲרָק לְהַצִּילְךָ וְלַחֹת אֲבִיבֶיךָ לִפְנֵיךָ וְתִהְיֶה מִחֲרָק קָדוֹשׁ וְלֹא יִירָאָה בְּךָ עֲרוֹת דָּבָר וְשָׁב מִמֶּחֱרָקֶיךָ: דברים כב טו
2 וְאַתָּן צִאֲנִי צֶאֱן מִרְעִיתִי אֶדְרֵם אִתָּם אֲנִי אֲלֹדִיכֶם בָּאֵם אֲדֹנָיִי יי' יחזקאל לו' לא
3 וְאִם אִישׁ עָנִי הוּא לֹא תִשָּׁכֵב בְּעַבְתּוֹ: דברים כד יב
4 אִם חָבֵל תִּחְבֹּל שְׁלֵמַת רֵעֶךָ עַד בֹּא הַשָּׁמֶשׁ תִּשְׁיָבְנוּ לוֹ: שמות כב כה
5 הָשָׁב תָּשִׁיב לוֹ אֶת הָעֶבֶט כִּבְּא הַשָּׁמֶשׁ וְשָׁכֵב בְּשִׁלְמָתוֹ וְיִרְכָּךְ וְלֹךְ תִּהְיֶה צָדִיקָה לִפְנֵי יי' אֱלֹהֶיךָ: דברים כד יג

‏

מוסף רש"י

אין מטמאין. את המאכל עליהם (יבמות סא.). אתם קרויין אדם. וגבי טומאת אהל כתיב אדם כי ימות בזהל (שם). משכנו. והשיב לו את העצוט, ומת. הלוה, שומטו. המלוה מעל גבי בניו. ולא היו כשאר מטלטלי דתמי דלא משתעבדי לבעל חוב. דיוון דמטעניה קיימי כי דידה לנציבה (נעיל קד.).

קיד: המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא

ומיירי צבא לטול בתורת משכון דרצנן סברי שמחזירין לו כל ימי חייו ורשב"ג סבר דאחר שלשים יום מוכרו אצל היכא דנטל בתורת גבייה יכול למוכרו מיד ולא יסדרו כלל וא"ת אמאי לא מייתי מרשב"ג דאין מסדרין ויש לומר דסבר גמרא דשקלינן מידי דלא חזי ליה ויהצינן ליה מידי דחזי ליה כמו שלמעלה לא היה יודע הגמרא ואע"ג ששינו דרשב"ג מתיר בלוף לא ידע דהוי טעמא (א) דליכא מידי דחזי ליה ומר' עקיבא ור' ישמעאל דאמרי (נעיל דף קיג:.) כל ישראל דאזין לאותה אינטלא אין להוכיח דסבירא להו מסדרין דמיירי דגבה בתורת משכון דת"ק סבר דמפשטיין אותה אינטלא בת מאה מנה ונותנין לו הראויה לו וממנה עושין השבת העצוט בכל יום ויום והמותר יהיה לו למלוה בתורת משכון ולא יחזיר אותו כלל ורבי עקיבא ור' ישמעאל סברי דמן הטובה עושה השבת העצוט אצל בתורת גבייה לא הדר כלל ומדמסדר ליה אליה מיכה מיכה לא צעי למיפשט אפילו גרם מהו יסדרו משום דאליהו דחויי הוא מדחי ליה (ט) והיה לו להשיב אין מסדרין מדע שהרי השיב לו קצרי עובדי כוכבים אינם מטמאים בזהל כר"ש בן יוחי אע"ג דלא ק"ל כוותיה אלא כרשב"ג דמתני' דאהלות דאסרי מדורות עובדי כוכבים משום אהל וטעמיה דאליהו משום דרוב ארונות יש בהן פותח טפח ויש מקום שלא גזרו כגון (ט) לצאת לקראת מלכים ויבואו צו

וכן מצני כשהיה קוצר את ר"ע היה דוחה שאמר ליה וכי אינך כהן אמר ליה לדיקים אין מטמאין ודחה אותו כן משום כבודו דר"ע ועיקר טעמו היה לפי שהיה מת מזוה לפי שהיו יראים לקצרו שהיה מהרוגי מלכות וכן נמנא בתשובת גאון שכתב שיש בסדר אליהו רבה שנחלקו עליו יש אומרים שהיה מצני בני צניה של לאה ואמר להם איני אלא מזרעה של רחל וא"כ לא היה כהן וכאן אומר שכהן היה ומסיים התם אמרו לו מן סימן לדצריך אמר להן כך כתוב ביחוסו של צנימין ויערשיה ואליה וחקרי בני ירוסם אמרו לו לא כך אמרת לאותה אלמנה (עשי לי משם עגוה קטנה) ולך ולצנך תעשה באחרונה ולא כהן אתה פי' לפי שכהן הוא היה רואה לטול חלה תחילה אמר להם אותו מינוק משיח צן יוסף היה ורמו רמזיה לעולם שאני צא תחילה ובאותה תשובה

מביא נמי הא דגמרי' מיכה מיכה וגרס מנין שמסדרין לבעל חוב כמו שגורס ר"ת וכן צב"ר גבי ותאמר לאה צגד נחלקו רבי נהוראי אמר דאליהו מגד ור"א אמר משל צנימין ועמד לפניהם ואמר להם רבותי למה אתם נחלקים עלי אני מצני צניה של רחל:

במנין לערום שרא יתרום.
הוא ליה למימר מנין שלא יבדך בדשעה שתורם ממנו אינו אסור אלא בשעת צרכה ושאר צרכות אסור לצרך כשהוא ערום אלא נקט הכי משום דמשנה היא ערום לא יתרום: **אמר** ל"ה לאו בהן (אתה). תימה לר"י היאך החיה צנה של האלמנה כיון שכהן היה דכתיב (מלכים א' יז) ויתמודד על הילד וגו' ויש לומר שהיה צדור לו שיחיהו לכך היה מותר משום פיקוח נפש:

ה"ג **דרתניא** ר' שמעון [בן יוחי] אומר. דאינה משנה בשום מקום ועוד דמשניות אף של זרעים וטהרות היו שגורות להם כדמשמע בכמה (ט) דוכמין והא דקאמר בארבע לא מצינא בשיתא מצינא היינו בתוספתא:

קיד: המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא

ערום דבר.
בשעה שאמה מדבר צו לא יראה כך ערות דבר ש"מ אין אדם מנדך כשהוא ערום ותורם צעי צרכה. והאי דצעי מצינה לענין תורם דהתם תנן (תרומות פ"א מ"ו) אין מגביהין תרומה ערום: לאו כהן מר. דליכא למ"ד דאליהו הוא פינחס דכתיב

ציה קנא קנאתים) וכן צפינחס צקנאוף את קנאתים': **אין מטמאין.**
דגבי אהל כתיב אדם (במדבר יט) אדם כי ימות בזהל: **בארבעה לא מצינא.**
בגירסא דארבעה סדרין כגון מועד ישועות נשים שהן נוהגות בזמן הזה כזומן הצית וקדשים נמי כדכתיב" וכל מקום מוקטר מוגש לשמי ואמרי' (מנחות דף קי.) אלו תלמידי חכמים העוסקין בהלכות עבודה בכל מקום מעלה עליהן הכתוב כאלו מקריבין אותן בצית המקדש: **בשיתא מצינא.**
בדמיהה. זרעים אינו נוהג בזהל לארץ וכן טהרות: **ספי** לקוט: **טרפי** עלין: **נפץ**. אשקוש"ט בלע"ז: **סחט** גלימא. נסחט ריח מתוך העלין לתוך טלית וקלטא טליתא את הריח: **וזבניה** לגלימא צי"צ אלפי דינרי: **לא תשכב** **צעצוטו.**
הא עשיר שכיב צעצוטו: **מאי קאמר.**
וכי בשציל שהוא עשיר החירו לשכב על טליתו * והרי הוא רצית אכלו שיסתמש במשכנו חנם: **הכי קאמר לא תשכב ועצוטו צידך.**
אלא השצינו לו כצוא השמש כדכתיב(א) השב תשיב לו את העצוט כצוא השמש: ה"ג **המלוה את חבירו אינו רשאי למשכנו ואינו חייב להחזיר לו:** ועובר בכל השמות הללו. השב תשיב ולא תשכב צעצוטו ועד צא השמש תשיבנו לו: **מאי קאמר.**
דקמי אינו חייב להחזיר לו ועוד הדר תני עובר בכל השמות הללו (עובר בכל השמות הללו) השב תשיב לא תשכב צעצוטו ועד צא השמש תשיבנו: **אסיפא.**
אס לא החזיר: **ורבא אמר הכי קאמר** חייב להחזיר לאוספי ולמימר אינו חייב להחזיר אלא ודאי אינו חייב להחזיר נמי אסנייה והכי קאמר וכו' ושכח וחיסר ודילג מחייב להחזיר באינו חייב להחזיר: **שמשכנו שלא בשעת הלואסו.**
בצית דין: **אכל משכנו בשעת הלואסו.**
שהציו: **דקראי** בחובלו לאחר הלואה כתיב דהיכא דאתייה מיהליה לאו חובלו הוא: **ארישא.**
אמשכנו שלא בשעת הלואתו ולא החזיר לו עובר בכל השמות הללו: **עד צא השמש תשיבנו** לו. משמע בצדוק תשיבנו לו ויהא

צידו עד צא השמש ויחא לו ממנו: **זה כסופ לילה.**
לקמן פריך דלילה לאהדורי ליה ציממא למה לי: **כצא השמש.**
בלילה החזירו לו: **איסמייה.**
אסיר צרייתא זו מסדר משנתי: **אמר ליה לא.**
תסמייה דהא כסות לילה וכסות יום דקאמר לאו תשמיש יום ותשמיש לילה קאמר אלא כסות העשויה למשכן ביום קאמר והכי קאמר עד צא השמש תשיבנו לו וכצא השמש מטלנו זה כסות יום ולימדך הכתוב שניתנה לו רשות לחובלה בלילה ולענין חבלה קרי ליה כסות לילה: **משכנו ומס.**
לזה לאחר שהשיב לו את העצוט: **שומטו.**
מלוה מעל גבי בניו ואין נעשה אכלו כשאר מטלטלים שלהן דלא משתעבדי לצ"ח דיוון דמשכניה קיימי: **למה**

צידו עד צא השמש ויחא לו ממנו: **זה כסופ לילה.**
לקמן פריך דלילה לאהדורי ליה ציממא למה לי: **כצא השמש.**
בלילה החזירו לו: **איסמייה.**
אסיר צרייתא זו מסדר משנתי: **אמר ליה לא.**
תסמייה דהא כסות לילה וכסות יום דקאמר לאו תשמיש יום ותשמיש לילה קאמר אלא כסות העשויה למשכן בלילה וכסות העשויה למשכן ביום קאמר והכי קאמר עד צא השמש תשיבנו לו וכצא השמש מטלנו זה כסות יום ולימדך הכתוב שניתנה לו רשות לחובלה בלילה ולענין חבלה קרי ליה כסות לילה: **משכנו ומס.**
לזה לאחר שהשיב לו את העצוט: **שומטו.**
מלוה מעל גבי בניו ואין נעשה אכלו כשאר מטלטלים שלהן דלא משתעבדי לצ"ח דיוון דמשכניה קיימי: **למה**

ה"ג **דרתניא** ר' שמעון [בן יוחי] אומר. דאינה משנה בשום מקום ועוד דמשניות אף של זרעים וטהרות היו שגורות להם כדמשמע בכמה (ט) דוכמין והא דקאמר בארבע לא מצינא בשיתא מצינא היינו בתוספתא:

מסורת הש"ס

(א) יבמות סא., (ב) (כריתות ו' א) (ג) (ע' תוס' כחובות קה: ד"ה אפילו.) (ד) (נעיל קד. ע"ש.) (ה) (מלכים א' יט.) (ו) (במדבר כה.) (ז) (מלאך א.) (ח) (דברים כד.) (ט) (נרכות יט.): (י) (מלכים א' יז.) (יא) (בדאשאוה.) (א) לאו כהן מר. (ט) (וע' תוס' חולין ק': ד"ה דתנן).

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה מהו יסדרו וכו' לא ידע דהוי טעמא משום דבני מלכים אלא דליכא דלא חזי ליה: (ב) בא"ד דחויי הוא מדחי ליה (והוא לו להשיב אין מסדרין). תא"מ וי"צ פ"א והיה לו להשיב מסדרין אלא סבר אין מסדרין ט':

גליון הש"ס

גמ' הא עשיר שכיב מאי קאמר. עין כחובות דף קה ע"ב תוס' ד"ה אפי': רש"י ר"ה מאי קאמר וכו' והרי הוא רבית. עין נעיל דף קד ע"ב תוס' ד"ה ולא: תוס' ד"ה מהו וכו' וכן מצני בשחיח קובר את ר"ע. במדרש ילקוט משלי [רמז מתקמ"ד] בפסוק חכמות נשים בנתה צימה:

לענין רש"י

אישקוש"ט. ניער (את בלימתו).

למה